PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la AABE: separación de los terrenos aptos para vivienda y venta con cargo de construir

Antes de cada venta de inmuebles del Estado nacional, la AABE identifica y publica los terrenos urbanos aptos para vivienda y los vende con el cargo de construir viviendas en un plazo fijo, parte de ellas para alquilar, con garantía y reversión si no se cumple; en ciudades con falta de suelo, primero el loteo con servicios para primera vivienda. Empieza por los terrenos de Ushuaia, Córdoba y San Rafael incluidos en el Decreto 764/2026.

Propuesta 82: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica: resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dentro de las facultades que le asignan el Decreto 1382/2012 y el reglamento del Decreto 2670/2015. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], los Decretos N° 1382/2012, N° 2670/2015 y sus modificatorios, N° 176/2025 y N° 764/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8° del Decreto N° 1382/2012 asigna a esta Agencia, entre otras funciones, la de disponer y administrar los bienes inmuebles del Estado nacional (incisos 3 y 7) y la de celebrar los contratos necesarios para ello (inciso 10).

Que el artículo 45 del Anexo del Decreto N° 2670/2015, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 176/2025, prevé que el Poder Ejecutivo nacional autoriza en forma previa a esta Agencia a enajenar los inmuebles, y su artículo 47 regula la constitución del derecho de superficie.

Que el Decreto N° 764/2026 autorizó a esta Agencia a enajenar los inmuebles listados en su Anexo, entre los que se encuentran terrenos urbanos aptos para vivienda en las ciudades de Ushuaia, Córdoba y San Rafael.

Que la falta de suelo urbano con servicios encarece el acceso a la vivienda, y que los terrenos del Estado aptos para ese destino pueden contribuir a resolverla si se venden con la obligación de construir en un plazo cierto.

Que fijar las condiciones de los pliegos de venta es una tarea propia de esta Agencia.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de esta Agencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1382/2012 y el Anexo del Decreto N° 2670/2015.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente establece el procedimiento por el cual esta Agencia, antes de cada enajenación de inmuebles del Estado nacional, identifica los terrenos urbanos aptos para vivienda y los enajena con el cargo de construir viviendas en un plazo fijo.

ARTÍCULO 2°.- Informe de aptitud. Antes de iniciar el procedimiento de venta de un inmueble, esta Agencia emite un informe técnico que determina si es un terreno urbano apto para vivienda, considerando al menos: a) su ubicación dentro del área urbana; b) la zonificación y los indicadores urbanísticos vigentes; c) la disponibilidad o factibilidad de agua potable, desagües cloacales, energía y acceso vial; y d) la ausencia de restricciones ambientales o dominiales que lo impidan. El municipio respectivo es consultado sobre los puntos b) y c).

ARTÍCULO 3°.- Registro público de terrenos aptos. Los terrenos declarados aptos se incorporan a un registro público en el sitio oficial de esta Agencia, con su ubicación, superficie, indicadores urbanísticos, servicios y estado del procedimiento de venta. El registro se integra al inventario general de tierras públicas cuando este se constituya.

ARTÍCULO 4°.- Venta con cargo de construir. Los terrenos declarados aptos se enajenan con el cargo de construir viviendas, que integra el pliego y la escritura traslativa de dominio. El pliego fija la cantidad mínima de viviendas, que no puede ser inferior a la que surja de aplicar el ochenta por ciento (80 %) de la capacidad constructiva permitida para uso residencial.

ARTÍCULO 5°.- Plazos del cargo. El adquirente debe iniciar la obra dentro de los doce (12) meses y concluirla dentro de los cuarenta y ocho (48) meses de la escritura, o en etapas con esos plazos totales si el pliego lo prevé. Los plazos solo pueden prorrogarse por causas no imputables al adquirente, por resolución fundada que se publica.

ARTÍCULO 6°.- Viviendas para alquiler. El pliego dispone que al menos el veinte por ciento (20 %) de las viviendas se destine a alquiler residencial durante un plazo no menor de cinco (5) años desde su habilitación.

ARTÍCULO 7°.- Garantía y reversión. El adquirente constituye una garantía de cumplimiento del cargo equivalente al diez por ciento (10 %) del precio. El incumplimiento de los plazos del cargo da lugar, previa intimación, a la ejecución de la garantía y a la reversión del dominio a favor del Estado nacional, con devolución del precio pagado neto de la garantía ejecutada, sin derecho a indemnización por lo construido, conforme lo establezca el pliego. Cuando la naturaleza del proyecto lo aconseje, esta Agencia puede optar por la constitución de un derecho de superficie con cargo de construir, conforme el artículo 47 del Anexo del Decreto N° 2670/2015.

ARTÍCULO 8°.- Ciudades con falta de suelo. En las ciudades con déficit de suelo urbano con servicios, el pliego puede prever, en forma prioritaria, el loteo con servicios para primera vivienda, mediante convenio con el municipio o la provincia, con lotes destinados a personas que no sean propietarias de otro inmueble.

ARTÍCULO 9°.- Primeros terrenos. Esta Agencia aplica la presente en primer término a los inmuebles del Anexo (IF-2026-66217591-APN-DSCYD#AABE) del Decreto N° 764/2026 ubicados en las ciudades de Córdoba (Provincia de Córdoba), número de orden 2, CIE 1400005751/1; San Rafael (Provincia de Mendoza), número de orden 3, CIE 5000002870/1; y Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), número de orden 4, CIE 9400002727/6, 9400002727/7, 9400004207/1 y 9400008301/1. Dentro de los sesenta (60) días, emite el informe de aptitud de esos inmuebles y, en el caso de Ushuaia, el procedimiento comienza por el loteo con servicios para primera vivienda.

ARTÍCULO 10°.- Ventas en trámite. La presente se aplica a los procedimientos de venta cuyo llamado no haya sido publicado a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad del cumplimiento. Esta Agencia publica cada semestre el estado de cumplimiento del cargo en cada terreno vendido, con las viviendas iniciadas y concluidas y las garantías ejecutadas.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
